



ประกาศกรมการท่องเที่ยว

เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และแนวทางป้องกันการให้หรือรับสินบน

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

อาศัยอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรมการท่องเที่ยว จึงจัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการให้ หรือรับสินบนและแนวทางป้องกันการให้หรือรับสินบน (ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล เพื่อจูงใจ ให้ผู้นั้นกระทำการ หรือไม่กระทำการ อย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่เพื่อ เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวทางหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร กรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ห้ามผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ สินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนองค์กร หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะ อื่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา ได้แก่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูปหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมีใ้ญาติ มีราคา หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้น เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปอันเป็นการให้ตามโอกาสหรือประเพณี ที่มีการให้ทรัพย์สินแก่กัน

๒. ห้ามผู้ใด...

๒. ห้ามผู้ใดเสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๓. การรับบริจาค ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และกระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และจะต้องไม่เป็นการรับบริจาคที่สร้างขึ้นเพื่อปกปิดการรับสินบน และต้องไม่เป็นการบริจาคที่สร้างขึ้นเพื่อปกปิดการรับสินบน และจะต้องมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

๔. ผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที

๕. กรรมการท่องเที่ยวคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๖. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. บุคลากรของกรมการท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน

๑. กรรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิด หรือรับทราบว่ามีกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากกรรมการฝ่าฝืนมาตรการนี้ให้ถือเสมือนว่า เป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา กรรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการทางคดีอาญ่อีกด้วย

๒. ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามกรมการท่องเที่ยว ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการนี้ กรรมการท่องเที่ยวจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาแล้วแต่กรณี และหากการกระทำนั้นทำให้กรมการท่องเที่ยวเสียหาย กรรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว